

AVISO LEGAL: Este informe es una herramienta auxiliar de orientación. Los resultados no constituyen asesoramiento jurídico vinculante. Consulte con especialistas antes de tomar decisiones de cumplimiento normativo.

Sistema evaluado: Pipeline RAG de consulta legal y tributaria en español que combina extracción de PDFs, chunking semántico, indexación vectorial con FAISS y generación de respuestas mediante un modelo de lenguaje local (Qwen2.5-3B-Instruct). Actúa como herramienta informativa de apoyo a profesionales, sin tomar decisiones autónomas sobre personas físicas. Se despliega en local o en Google Colab con almacenamiento en Google Drive.

Sector: Legal y tributario

Clasificación: LIMITADO

Rol de la entidad: Proveedor

Fecha: 25/05/2026 a las 17:09

Reglamento de referencia: Reglamento (UE) 2024/1689

1. Resumen ejecutivo

El sistema evaluado ha sido clasificado como LIMITADO según el AI Act europeo. La entidad actúa como proveedor. Roles adicionales identificados: Proveedor, Implementador.

El sistema RAG de consulta legal y tributaria presenta un cumplimiento parcial de las obligaciones aplicables a su clasificación de riesgo limitado. La obligación de información al usuario está cubierta, la alfabetización del personal requiere mejoras en verificación y actualización, y existe una carencia crítica en el marcado técnico del contenido generado que debe subsanarse con carácter prioritario. Se recomienda consulta profesional especializada antes de la entrada en aplicación del Reglamento.

2. Clasificación del sistema

Nivel de riesgo: LIMITADO

Descripción: Sistema de IA de riesgo limitado (Art. 50)

Rol principal de la entidad: Proveedor

Roles adicionales identificados:

- Proveedor
- Implementador

Su organización actúa en varios roles bajo el AI Act. Las obligaciones de cada rol se detallan en la sección correspondiente.

3. Obligaciones identificadas durante la evaluación

- Alfabetización en IA para el personal de la organización (Art. 4)

- Indicación clara al usuario de que está interactuando con un sistema de IA (Art. 50.1)
- Marcado en formato legible por máquina del texto sintético generado por el sistema (Art. 50.2)

4. Análisis de obligaciones

Grado de cumplimiento estimado: 50 %

Cubiertas: 1 | Parciales: 1 | Áreas de mejora: 1 | Sin evaluar: 0

Las obligaciones se presentan agrupadas. El rol específico de cada una se indica en la descripción.

Obligaciones cubiertas

Art. 50.1 - Información al usuario sobre interacción con IA [Cubierta]

El sistema debe informar al usuario antes o durante la interacción de que está consultando un sistema de IA y no un profesional humano. El sistema muestra actualmente un aviso visible que cumple este requisito.

Obligaciones parcialmente cubiertas

Art. 4 - Alfabetización en IA del personal [Parcial]

El personal que usa o gestiona el pipeline RAG de consulta legal y tributaria debe tener conocimientos suficientes sobre su funcionamiento, limitaciones y riesgos de uso incorrecto. Actualmente existe un vídeo explicativo que cubre las limitaciones del sistema y está disponible para todo el personal, pero no hay mecanismo de verificación de comprensión ni plan de actualización.

Áreas de mejora

Art. 50.2 - Marcado del contenido generado sintéticamente [Mejora]

Las respuestas generadas por el modelo Qwen2.5-3B-Instruct deben llevar marcado técnico legible por máquina que identifique el contenido como generado por IA. Actualmente el sistema no implementa ningún tipo de marcado técnico en las respuestas generadas.

5. Áreas de mejora identificadas

- Ausencia de marcado técnico legible por máquina en las respuestas generadas por el sistema (Art. 50.2): no existen metadatos, cabeceras estructuradas ni marcas de agua digitales que identifiquen el contenido como generado por IA.
- Cobertura incompleta de la obligación de alfabetización en IA (Art. 4): el vídeo explicativo no va acompañado de mecanismo de verificación de comprensión ni de un plan de actualización ante cambios en el sistema.

6. Plan de acción recomendado

- **Inmediato:** Añadir aviso claro en la interfaz de que el sistema usa IA (Art. 50.1).
- **Corto plazo:** Implementar el marcado de contenido generado por IA si aplica (Art. 50.2).
- **Recomendado:** Revisar anualmente las actualizaciones del AI Act.
- **Áreas de mejora prioritarias:** 2 área(s) identificada(s) en el análisis de cumplimiento que requieren atención.

7. Puntos que requieren revisión profesional

- Si en el futuro el sistema se integra en flujos donde sus respuestas influyan directamente en decisiones sobre personas físicas concretas (resoluciones tributarias, acceso a ayudas públicas), podría reclasificarse como alto riesgo bajo Anexo III categorías e) o h), activando las obligaciones del Art. 16 y siguientes.
- Si el sistema se despliega en canales públicos o institucionales, el alcance exacto del mecanismo de marcado de contenido sintético requerido por Art. 50.2 debe revisarse con un especialista según el contexto de publicación.
- El rol de implementador, declarado por el usuario, no ha sido evaluado en detalle en este recorrido; podría generar obligaciones adicionales bajo Art. 26 que requieren evaluación separada.
- Verificar si el mecanismo de aviso al usuario implementado (Art. 50.1) cumple con los requisitos formales y de accesibilidad exigidos por la normativa aplicable en el contexto de consulta legal y tributaria.
- Determinar si la solución de marcado técnico a implementar (Art. 50.2) es suficiente según las especificaciones técnicas que desarrolle la Comisión Europea, especialmente en un entorno de despliegue local o Google Colab donde las opciones pueden ser limitadas.
- Evaluar si el doble rol de proveedor e implementador genera obligaciones adicionales no cubiertas en esta evaluación de riesgo limitado.

Generado por AIComply - Herramienta auxiliar de orientación. No constituye asesoramiento jurídico. Reglamento de referencia: Reglamento (UE) 2024/1689. Fecha de generacion: 25/05/2026 a las 17:09.